



PENETAPAN
Nomor 920/Pdt.P/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YUNI DWI WULANDARI, umur 32 tahun, lahir di Surabaya tanggal 3 Juni 1993, pekerjaan karyawan swasta, berkedudukan di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW005, Kel Buaran, Kec Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Komara, S.H. beralamat di AKSP Counsellors at Law, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Level 304, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2025 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2025 dalam Register Nomor 920/Pdt.P/2025/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Hal ini dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7371114306930011 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 367401170924004, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Wali dan Izin Jual ini ke Pengadilan Negeri Tangerang;



2. Bahwa Pemohon **Yuni Dwi Wulandari** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Eko Yulianto** pada tanggal 9 Februari 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 096/026/II.2020 tertanggal 9 Februari 2020;
3. Dari perkawinan Pemohon dengan **Eko Yulianto** tersebut di atas, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Nesya Quinnova** lahir di Tangerang, tanggal 1 November 2020, dibuktikan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3201-LT-25082021-0228;
4. Kemudian suami Pemohon **Eko Yulianto** pada tanggal 5 September 2024 telah meninggal dunia karena sakit dan dibuktikan melalui Akta Kematian No. 3674-KM-17092024-0013;
5. Setelah meninggal dunia, almarhum suami Pemohon **Eko Yulianto** meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan status Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan atas nama almarhum suami Pemohon **Eko Yulianto**;
6. Pemohon dan anak Pemohon bernama **Nesya Quinnova** merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon **Eko Yulianto** sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani Lurah Buaran dan Camat Serpong;
7. Sehingga terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan merupakan hak dari Pemohon dan anak Pemohon;
8. Mempertimbangkan suami Pemohon **Eko Yulianto** sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama telah meninggal dunia, Pemohon membutuhkan biaya untuk mengurus dan membesarkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
9. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dimana dari hasil penjualan tanah tersebut diperuntukan untuk biaya mengurus dan membesarkan anak dan untuk membeli rumah kembali;
10. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang



Selatan dibutuhkan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;

11. Sedangkan anak Pemohon dengan almarhum suami **Eko Yulianto** bernama **Nesya Quinnova** lahir di Tangerang, tanggal 1 November 2020 masih berumur 3 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum seperti untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah. Maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, seorang anak membutuhkan wali;

12. Mengenai perwalian ini, Pemohon merujuk pada ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;"

13. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 50 ayat 1 dan Pasal 51 ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 50 ayat 1:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."

Pasal 51 ayat 3:

"Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;"

14. Oleh karena itu, untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, diperlukan adanya penetapan wali dan izin jual dari Pengadilan;

15. Maka Pemohon sebagai orang tua kandung memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk ditetapkan sebagai wali untuk anak bernama **Nesya Quinnova** lahir di Tangerang, tanggal 1 November 2020 dan diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;



16. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dari Permohonan ini;

PETITUM

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu kandung menjadi wali dari anak bernama Nesya Quinnova, lahir di Tangerang tanggal 1 November 2020 dan memberikan izin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon penetapan lain yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 737111430693001 atas nama Yuni Dwi Wulandari, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 367401170924004 atas nama Kepala Keluarga Yuni Dwi Wulandari, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/026/II.2020 tertanggal 9 Februari 2020 antara Eko Yulianto dengan Yuni Dwi Wulandari selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Yulianto Nomor 3674-KM-17092024-0013 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25082021-0228 atas nama Nesya Quinnova selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotokopi surat Pernyataan Waris tertanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari BSI Nomor 04/2166-3/8034 (Bank Syariah Indonesia) tanggal 4 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Muhammad Soma Karya Madari, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari almarhum Suami Pemohon yang bernama Eko Yulianto;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Eko Yulianto menikah pada tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nesya Quinnova yang berumur 5 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 karena sakit;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menjual rumah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto dengan Luas Tanah 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, namun anak dari Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon menjadi wali dari anak pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah tersebut membiayai kebutuhan hidup, untuk biaya mengurus dan membesarkan anak;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah yang ditempati Pemohon bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon bekerja atau tidak;

2. Saksi Ahmad Ilham Adha, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari almarhum Suami Pemohon yang bernama Eko Yulianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Eko Yulianto menikah pada tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nesya Quinnova yang berumur 5 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 karena sakit;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menjual rumah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto dengan Luas Tanah 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, namun anak dari Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon menjadi wali dari anak pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah tersebut membiayai kebutuhan hidup, untuk biaya mengurus dan membesarkan anak;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah yang ditempati Pemohon bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon bekerja atau tidak;

3. Saksi Ayu Puji Lestari memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon karena suami Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Eko Yulianto;
- Bahwa Pemohon dan Eko Yulianto menikah tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di rumah mereka di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Eko Yulianto suami Pemohon pada tanggal 5 September 2024 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nesya Quinnova yang berumur 5 tahun ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk menjual rumah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto dengan Luas Tanah 60 m² terletak di Pesona Remboelan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, namun anak dari Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon menjadi wali dari anak pemohon;

- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk membeli rumah yang harganya lebih terjangkau, untuk kebutuhan hidup dan biaya terapi anaknya yang kesulitan bicara;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta ;
- Bahwa keluarga almarhum suami Pemohon tidak keberatan jika rumah tersebut dijual;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas pada pokoknya Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nesya Quinnova, lahir di Tangerang tanggal 1 November 2020 untuk menjual rumah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Eko Yulianto dengan Luas Tanah 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Muhammad Soma Karya Madari, Saksi Ahmad Ilham Adha dan Saksi Ayu Puji Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tangerang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 737111430693001 atas nama Yuni Dwi Wulandari, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 dan bukti surat fotokopi Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 367401170924004 atas nama Kepala Keluarga Yuni Dwi Wulandari, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu dengan lainnya dipersidangan dapat dibuktikan alamat Pemohon di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW005, Kel Buaran, Kec Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan demikian cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

Ayat 1 : anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat(2): mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur :

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa demi hukum beralih kepada orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

“ Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon diatas apakah beralasan hukum, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/026/II.2020 tertanggal 9 Februari 2020 antara Eko Yulianto dengan Yuni Dwi Wulandari selanjutnya diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan Pemohon Yuni Dwi Wulandari telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Yulianto pada tanggal 9 Februari 2020 dan berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25082021-0228 atas nama Nesya Quinnova selanjutnya diberi tanda P-5

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nesya Quinnova lahir di Tangerang, tanggal 1 November 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Yulianto Nomor 3674-KM-17092024-0013 selanjutnya diberi tanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan suami Pemohon Eko Yulianto pada tanggal 5 September 2024 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto selanjutnya diberi tanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan Almarhum Eko Yulianto telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan bukti surat fotokopi surat Pernyataan Waris tertanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nesya Quinnova adalah merupakan ahli waris dari almarhum Eko Yulianto;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Surat Keterangan Lunas dari BSI Nomor 04/2166-3/8034 (Bank Syariah Indonesia) tanggal 4 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P-8 dapat diketahui bahwa Pemohon sudah melunasi pinjamannya di (Bank Syariah Indonesia) sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto tidak lagi dibebani oleh hak Tanggungan di (Bank Syariah Indonesia);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjual tanah dan rumah Pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 atas nama Eko Yulianto dengan Luas Tanah 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan guna membeli rumah lagi yang harganya lebih terjangkau, untuk kebutuhan hidup pemohon dan anak Pemohon serta biaya terapi anak Pemohon yang kesulitan bicara sehingga untuk itu Pemohon mohon ditetapkan menjadi wali dari anak pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas dapat diambil kesimpulan Anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan suami Pemohon sudah meninggal dunia maka perwalian anak yang belum dewasa demi hukum beralih kepada orang tua yang masih hidup yaitu Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2025/PN Tng



sebagai ibu kandung dan karena selama persidangan Pemohon sebagai ibu kandung tidak dicabut dari kekuasaannya karena itu Pemohon berhak mewakili anak Pemohon yang bernama Nesya Quinnova mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian maka petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 ayat (1),(2), pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Ibu kandung menjadi wali dari anak bernama Nesya Quinnova, lahir di Tangerang tanggal 1 November 2020 dan memberikan izin untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05896 Luas 60 m² terletak di Pesona Remboelan Serpong Blok F7 Jalan H. Jamat Gg. Rais, RT 002, RW 005, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Jumat , tanggal 8 Agustus 2025 oleh FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: LIA MARLIA,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tengerang yang dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA MARLIA, S.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00.
- Biaya proses : Rp100.000,00.
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00.
- Biaya materai : Rp 10.000,00.
- Biaya PNBP relaas : Rp 10.000,00.
- Biaya sumpah : Rp100.000,00. +

Jumlah

: Rp260.000,00.

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)